

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 74/2536

นางบุญมี สุขมาลัย โดยพันจำเอกหญิง
เบ็ญจภรณ์ เทียงดี

โจทก์

นางยี่น สุขมาลัย กับพวก

จำเลย

พันตำรวจโทสุเวช งดาม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

เรื่องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีในคดีอาญา ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง

ความว่า คดีนี้โจทก์ (ผู้ร้อง) ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งรับฎีกา จำเลยที่ 2 เห็น
ว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับฎีกาของโจทก์และมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ (ผู้ร้อง)
ด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากนางบุญมี สุขมาลัย โดยพันจำเอกหญิงเบ็ญจภรณ์ เทียงดี
ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งห้าในความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ในการยุติธรรม ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเอกสารลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
และปล้นทรัพย์ผู้ร้องอ้างว่ากระทำ ในฐานะผู้แทนเฉพาะคดีของนางบุญมีผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นปากของผู้ร้องและเป็นบุคคลวิกลจริตไม่มีผู้อนุบาล จึงยื่นคำร้องขอ เป็นผู้แทน

เฉพาะคดีของนางบุญมีมาพร้อมกับฟ้องนี้ จำเลยทั้งห้ายื่นคำคัดค้านอ้างว่า นางบุญมี ไม่ได้เป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวผู้ร้องไม่อาจเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ หากฟัง ว่าควรตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็ชอบที่จะตั้งจำเลยที่ 2 ซึ่ง นางบุญมี จดทะเบียนรับเป็น บุตรบุญธรรมแล้วเป็นผู้แทนเฉพาะคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ (ผู้ร้อง) ฎีกา (อันดับ 212)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 216 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฉะนั้นที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยก คำร้องของ จำเลยที่ 2

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องขอให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฉะนั้นที่ ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยก คำร้องของ จำเลยที่ 2

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ